

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

I. Chủ đề

Pháp luật về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

II. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm kiếm các nguồn thông tin học thuật đáng tin cậy về chế độ tài sản vợ chồng
- Đánh giá độ tin cậy của các nguồn dựa trên tiêu chí khoa học
- Tổng hợp và so sánh các nguồn thông tin

III. Phương pháp tìm kiếm

Thông tin được thu thập từ các nguồn:

- Google Scholar (tìm bài báo khoa học)
- Tạp chí Luật học, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
- Sách chuyên khảo (giáo trình)
- Website chính thống (Bộ Tư pháp, VBPL)

Từ khóa sử dụng:

“tài sản chung vợ chồng”, “chế độ tài sản hôn nhân”, “marital property Vietnam”

IV. Nội dung chính

1. Khái niệm

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

- Tài sản chung:** tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân
- Tài sản riêng:** tài sản có trước hôn nhân, được tặng cho riêng, thừa kế riêng

2. Ý nghĩa pháp lý

- Bảo vệ quyền lợi của vợ chồng
- Là căn cứ chia tài sản khi ly hôn
- Giảm tranh chấp pháp lý

3. Thực tiễn áp dụng

Trong thực tế:

- Nhiều tranh chấp do không chứng minh được tài sản riêng
- Tòa án thường ưu tiên xác định là tài sản chung nếu không có chứng cứ rõ ràng

📖 Điều này cho thấy vai trò quan trọng của chứng cứ và quy định pháp luật.

V. Bảng tổng hợp và đánh giá nguồn

STT	Tài liệu	Loại	Tác giả/Cơ quan	Uy tín	Phương pháp	Trích dẫn	Cập nhật	Đánh giá
1	Nguyễn Văn Cừ (2015)	Bài báo	Học giả	Cao	Phân tích	Cao	Tốt	5/5
2	Trần Thị Huệ (2018)	Bài báo	Nghiên cứu	Cao	Lý luận	TB	Tốt	4/5
3	Lê Minh Tâm (2016)	Bài báo	Chuyên gia	Cao	Phân tích	Cao	Tốt	5/5
4	Phạm Văn Tuyết (2017)	Bài báo	Nghiên cứu	Cao	Thực tiễn	Cao	Tốt	5/5
5	Nguyễn Ngọc Điện (2019)	Bài báo	Học giả	Cao	Phân tích	Cao	Mới	5/5
6	Giáo trình Luật HN&GD	Sách	ĐH Luật HN	Rất cao	Tổng hợp	TB	Mới	5/5
7	Bình luận khoa học	Sách	Nguyễn Ngọc Điện	Cao	Bình luận	TB	Tốt	4/5
8	VBPL	Website	Nhà nước	Rất cao	Văn bản luật	Không	Mới	5/5
9	Thư viện pháp luật	Web	Tư nhân	Khá	Tổng hợp	Thấp	Mới	4/5
10	Bộ Tư pháp	Web	Nhà nước	Rất cao	Chính thống	Không	Mới	5/5

VI. Nhận xét

- Nguồn **đáng tin cậy nhất**: văn bản pháp luật và giáo trình
- Nguồn **giá trị học thuật cao**: bài báo khoa học (có trích dẫn)
- Nguồn internet cần chọn lọc, tránh blog cá nhân

📖 Việc kết hợp nhiều nguồn giúp đảm bảo tính **khách quan, chính xác và đầy đủ**

VII. Kết luận

Việc phân biệt tài sản chung và tài sản riêng là nội dung quan trọng trong pháp luật hôn nhân. Thông qua việc tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin, có thể thấy rằng nguồn chính thống và học thuật đóng vai trò then chốt trong việc nghiên cứu và áp dụng pháp luật.

VIII. Tài liệu tham khảo (Harvard)

- Nguyễn Văn Cừ (2015), *Chế độ tài sản của vợ chồng*, Tạp chí Luật học.
- Trần Thị Huệ (2018), *Phân định tài sản*, Tạp chí pháp luật.
- Nguyễn Ngọc Điện (2014), *Bình luận khoa học Luật HN&GD*, NXB Chính trị.
- Trường Đại học Luật Hà Nội (2020), *Giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình*.
- Bộ Tư pháp (2023), *Luật Hôn nhân và Gia đình 2014*.